

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3436/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ยโสธร  
นาย อุดลย์ เชิดโ สม

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลยเป็นการ  
แก้ไขเล็กน้อยเมื่อศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความ  
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218  
วรรคแรก จำเลยฎีกาว่า ส. ภริยาจำเลยซึ่งเป็นบุตรของผู้เสียหายยินยอมให้จำเลย  
เอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไปจำนำแก่ ค. การกระทำของจำเลยจึงเป็นความ  
ผิดฐานยักยอกมิใช่ความผิดฐานลักทรัพย์และสัญญายอมใช้ค่าเสียหายระหว่าง จ.  
บิดาจำเลยกับผู้เสียหายเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความสิทธินำคดีอาญาไปฟ้อง  
จึงระงับไปเป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อ  
กฎหมาย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้นก็  
เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง  
ดังนี้ ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 พระราช  
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 และ

ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 5,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคแรก (ที่กฎหมายตรา 335(8) วรรคแรก ให้จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 5,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น เฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลยอันเป็นการแก้ไขเล็กน้อยเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่จำเลยฎีกาว่านางสมบัติ เชิดโสม ภริยาจำเลยซึ่งเป็นบุตรของผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยเอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไปจำนำแก่นายคง โกกะพันธ์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานลักยอก มิใช่ความผิดฐานลักทรัพย์ และสัญญายอมใช้ค่าเสียหายระหว่างนาย จันทร์ เชิดโสม บิดาของจำเลยกับผู้เสียหายเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ สิทธิ

นำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไปนั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับฟังมาว่าจำเลยเอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไปโดยผลการอันเป็นการกระทำ ความผิดฐานลักทรัพย์ ฎีกาของจำเลยในข้อนี้จึงเป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง เพื่อที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนั่นเอง และที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษนั้นก็เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันฎีกาของจำเลยทุก ข้อจึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(สมพงษ์ สอนิเถร-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สัญญาชัย สิงหลกะ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |